

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 220/2532

นายชอน เจ วู้ดพินฯ

โจทก์

บริษัทซีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

บริษัทซีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามกฎหมายจึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์มิใช่ลูกจ้างของ
จำเลยเนื่องจากโจทก์ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานไว้กับนิติบุคคลอื่น ไม่ใช่ทำสัญญากับ
จำเลย ดังนั้นที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยและมีอำนาจฟ้อง
จำเลย จึงเป็นการขัดกับพยานหลักฐานในสำนวนและขัดต่อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้
รับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 61)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าชดเชย 300,000 บาท ค่าจ้าง
ค้าง 350,000 บาท รวม 650,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (7 กันยายน 2531) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 49)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 3 ตอนท้าย กับข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ได้กล่าวอ้างถึงพยานเอกสารต่าง ๆ แล้วขอให้ศาลฎีการับฟังว่าโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลย แต่เป็นลูกจ้างของบุคคลอื่น เป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่พิจารณาพยานเอกสารดังกล่าวแล้วฟังว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยอันเป็นข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าเมื่อฟังว่าโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและจำเลยไม่ต้องชำระเงินต่าง ๆ กับดอกเบี้ยยให้แก่โจทก์เป็นข้ออุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุทธรณ์ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ข้างต้น ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 3 ตอนท้าย กับข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ได้กล่าวอ้างถึงพยานเอกสารต่าง ๆ แล้วขอให้ศาลฎีการับฟังว่าโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลย แต่เป็นลูกจ้างของบุคคลอื่น เป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่พิจารณาพยานเอกสารดังกล่าวแล้วฟังว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยอันเป็นข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าเมื่อฟังว่าโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและจำเลยไม่ต้องชำระเงินต่าง ๆ กับดอกเบี้ยยให้แก่โจทก์เป็นข้ออุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุทธรณ์ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ข้างต้น ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(มานิช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ